In consistorio quod die tertia huius mensis — Francisco patriarchae Lisbonensi de procuratione ecclesiae vacantis

GREGORIUS PP. XVI. · 1843-04-06 · Latin

Venerabili fratri Francisco patriarchae Lisbonensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

In consistorio quod die tertia huius mensis celebratum a: Nobis est, praefecimus te patriar- chali isti ecclesiae, quemadmodum apostolicae literae de more a Nobis sub plumbo datae te- stabantur. Eisdem et alias addidimus literas apostolicas, piscatoris annulo obsignatas, quas huic epistolae inclusas invenies. Ex his autem intelliges, Nos ex peculiari gratia indulsisse, ut statim ac ipsas heic adiunctas literas acceperis, fungi valeas pastorali munere et cohaerentibus iuribus libere uti. Ita scilicet visum Nobis est antevertere impedimenta illa, quae tu ipse obven- tura praevideras ex praesenti conditione Eccle- siae tuae in qua duplex capitulum est, alterum canonice constitutum sed a suorum offciorum functione praepeditum ; alterum calamitoso tempore cum manifesta sacri iuris violatione illi subrogatum, quocum proinde nihil. tibi fore commune verbis factisque ipsis sapientissime testatus es. Haec sane tua ratio erga memora- tum novum capitulum uti et consignata in tuis ad Nos literis declaratio, qua te quaecunque egeras submittere iudicio Nostro professus fui- sti, facile Nobis persuasit, ut fraternitatem tuam ad patriarchale munus provehere non differe- mus. Ceterum probari Nobis minime potuit quod iisdem in literis scribis de consuetudine contra cognitas perspectasque fraternitati tuae canonum sanctiones istic inducta, scilicet ut qui ad patriarchatus dignitatem a principe de- signatus est, nondum autem a Sede Apostolica ad illam provectus, suscipiat interim vacantis ecclesiae procurationem a capitulo (seu ab alio in quem id iuris devolutum) sibi delatam. Sane per huiusmodi consuetudines vicariorum capi- tularium constitutio ad arbitrium transferretur laicae potestatis, illudque insuper inde conse- queretur longe funestissimum, ut si. quando Romanus Pontifex hominem a principe nomi-

natum episcopali munere dignum non invenerit, °

vix porro aut ne vix quidem illum ab occupata iam ecclesia repellere valeat. Iam vero ignotum non est prudentiae tuae sacros ecclesiae canones reiicere omnino eas consuetudines, quae sive

aliis in rebus, sive nominatim in electionibus antistitum libertati Ecclesiae vincula iniiciunt. Quo praesertim pertinent literae Honorii III in cap. Noverit 49 de sentent. excomm., et re- sponsum Coelestini III in cap. Cum terra 14. de electione. Sed de his quidem hactenus; nec enim consilium Nobis est contristare te, vene- rabilis frater, quem singulari equidem et fla- grantissima in Domino caritate prosequimur. Immo et eam habemus de tua virtute opinio- nem, ut bona hinc spe sustentemur fore, ut Deo benedicente, partes tui pastoralis officii ad sa- lutem dilectarum ovium impigre et constanter adimpleas : atque ut Nobis tua ope adfuturus Sis quo et supradictum patriarchalis ecclesiae capitulum et cetera quae istic disiecta vel per- peram immutata lugemus, reparare ac restituere in canonicorum ordinem valeamus. Interea non intermittimus te gregemque tuum Deo et Verbo gratiae ipsius suppliciter commendare. Ac No- strae in te studiosissimae voluntatis pignus ad- iungimus apostolicam benedictionem quam tibi, venerabilis frater, atque illi peramanter imper- timur.

Datum Romae apud s. Petrum die sexta aprilis anno millesimo octingentesimo quadra- gesimo tertio, pontificatus Nostri anno decimo tert1o.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Isolated OCR marks fused into body lines remain literal and are not removed or corrected: LF37988 “°”. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.